

ESG

결속은 나의 무기: 주주제안 지분율 요건에 미달해도, '연대'하면 된다

Analyst 엄수진 sujineom@hanwha.com 3772 7407

▶주주제안을 할 수 있는 자격

주주제안을 할 수 있는 주주의 자격은 회사의 상장 여부에 따라 다르다. 상법 제542조의6에 따라 최근 사업연도 말 자본금이 1천억원 이상인 상장회사의 주주는 지분* 0.5% 이상을 6개월 전부터 계속 보유해야 주주제안을 할 수 있고, 자본금 1천억원 미만인 상장회사의 주주는 지분* 1% 이상을 6개월 전부터 계속 보유해야 주주제안권 행사 요건을 충족한다. 비상장회사의 주주는 일반 규정인 제363조의2에 따라 3% 이상의 지분*을 보유하면 주주제안을 할 수 있고, 보유기간 요건은 없다.

다만 상장회사라 하더라도 3% 이상의 지분*을 보유하고 있다면 제363조의2에 따라 보유기간과 관계없이 주주제안을 하는 것이 가능하다. 예컨대, 경영권 분쟁으로 단기에 지분을 매집한 주주라도 3% 이상의 지분을 확보했다면 주주제안이 가능한 것이다. 이는 상장회사 특례가 일반 규정에 따른 소수주주권 행사에 영향을 미치지 않는다는 제542조의6제10항에 근거한다.

(*의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수 기준)

[표1] 상법에 따른 주주제안권 행사 요건

구분		지분율	보유기간
비상장회사		3% 이상	-
상장회사	자본금 1천억원 이상	0.5% 이상	6개월 이상
	자본금 1천억원 미만	1% 이상	6개월 이상
	공통	3% 이상 지분 보유 시, 보유기간 미고려	

자료: 한화투자증권 리서치센터

[표2] 상법상 주주제안권 행사 요건 관련 조항

제363조의2(주주제안권) ① 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일. 이하 이 조에서 같다)의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안(이하 '株主提案'이라 한다)할 수 있다. ② 제1항의 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 제363조에서 정하는 통지에 기재할 것을 청구할 수 있다. ③ 이사는 제1항에 의한 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.
제542조의6(소수주주권) ② 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 10(대통령령으로 정하는 상장회사의 경우에는 1천분의 5) 이상에 해당하는 주식을 보유한 자는 제363조의2(제542조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 주주의 권리를 행사할 수 있다.
시행령 제32조(소수주주권 행사요건 완화대상 회사) 법 제542조의6제2항부터 제5항까지의 규정에서 "대통령령으로 정하는 상장회사"란 최근 사업연도 말 현재의 자본금이 1천억원 이상인 상장회사를 말한다.
제542조의6(소수주주권) ⑩ 제1항부터 제7항까지는 제542조의2제2항에도 불구하고 이 장의 다른 절에 따른 소수주주권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.
제542조의2(적용범위) ② 이 절은 이 장 다른 절에 우선하여 적용한다.

자료: 법제처, 한화투자증권 리서치센터

▶연대하여 주주제안을 할 수 있다

시가총액이 큰 대규모 상장회사의 경우, 주주제안을 할 수 있는 지분율 요건이 0.5% 또는 1%라 해도 이를 확보하는 데 막대한 자금이 필요해, 기관투자자 등 외부 일반주주가 단독으로 이 요건을 충족하기가 쉽지 않다.

이때 뜻을 같이하는 다른 주주와 연대해 지분을 합산하거나 주주권 행사를 위임 받아 주주제안권 행사 요건을 충족하는 방법이 있으며, 그 근거는 상법에 명시되어 있다(제542조의6제9항).

[표3] 상법상 연대 주주제안 관련 조항

제542조의6(소수주주권) ② 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 10(대통령령으로 정하는 상장회사의 경우에는 1천분의 5) 이상에 해당하는 주식을 보유한 자는 제363조의2(제542조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 주주의 권리를 행사할 수 있다.
제542조의6(소수주주권) ⑨ 제1항부터 제6항까지 및 제542조의7제2항에서 "주식을 보유한 자"란 주식을 소유한 자, 주주권 행사에 관한 위임을 받은 자, 2명 이상 주주의 주주권을 공동으로 행사하는 자를 말한다.

자료: 법제처, 한화투자증권 리서치센터

▶(사례) 2024년 삼성물산 정기주주총회에서의 연대 주주제안

2024년에 삼성물산의 지분을 보유한 행동주의 펀드 등 5개 주주 연합(시티오브런던, 화이트박스어드바이저스, 안다자산운용, FPA, COBAS)이 현금배당 안건 및 자기주식 취득 안건을 주주제안했다. 5개 주주의 합산 지분율은 1.46%였다. 제안의 세부 내용은, 보통주 주당 4,500원 및 우선주 주당 4,550원의 현금배당과 5,000억원 규모의 자기주식 매입이었다. 현금배당의 경우 삼성물산 측이 제시한 안에 비해 각각 76.5%(보통주), 75.0%(우선주) 더 높은 금액이었다.

노르웨이 국부펀드를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank), 미국 캘리포니아 공무원연금(CalPERS), 캘리포니아 교직원연금(CalSTRS), 캐나다연금투자위원회(CPPIB) 등 글로벌 기관투자자들이 이 주주 연합의 주주제안에 찬성표를 던진 것으로 알려졌고, 지분율 0.62%의 영국계 행동주의 펀드 팔리서캐피탈도 해당 주주제안을 공개적으로 지지했다. 세계적 의결권 자문사 ISS와 글래스루이스도 해당 주주제안에 찬성을 권고했다.

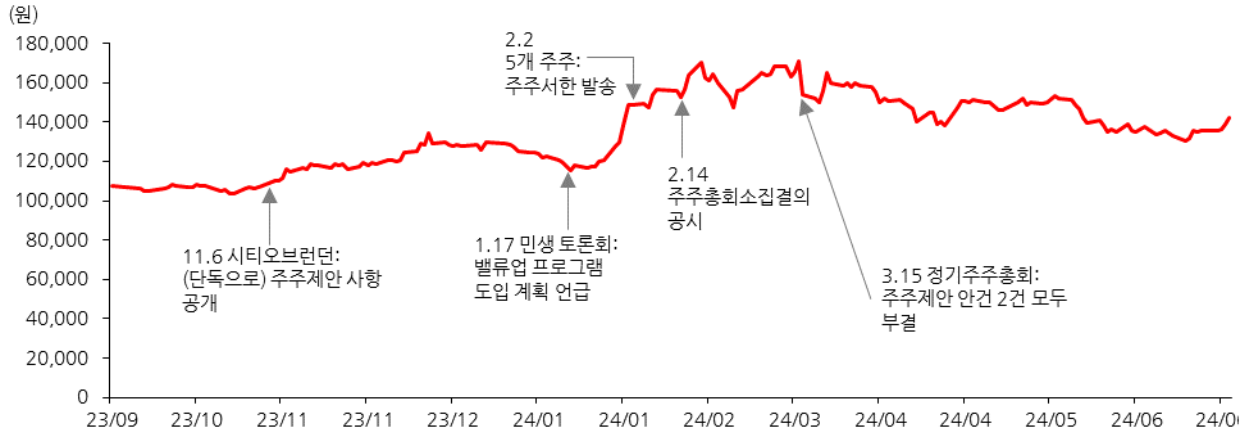
하지만 그해 3월 15일 열린 정기주주총회에서 위 주주제안 안건 2건이 모두 부결되었다. 2023년 말 기준 총수일가, 계열회사와 계열 비영리법인, 임원 등 삼성물산의 최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 33.63%였고, 삼성 측의 우호 지분으로 분류되는 KCC의 지분율도 9.17%에 달했다. 지분율 7.01%의 국민연금도 현금배당 안건과 관련해 이사회 안이 장기적인 주주가치 제고에 더 부합한다는 이유로 주주제안 안건이 아닌 이사회 안에 찬성했고, 자기주식 취득에 관한 주주제안 안건에 대해서도 취득 규모가 과다한 점 등을 고려하여 반대 의결권을 행사했다.

[표4] 2024 년 삼성물산 정기주주총회에서의 연대 주주제안 안건

주주제안 안건	비고	표결 결과
제1-2호: 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-2호(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인): 보통주 현금배당 주당 4,500원, 우선주 현금배당 주당 4,550원	제1-2호: 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회 안): 보통주 현금배당 주당 2,550원, 우선주 현금배당 주당 2,600원	부결
제3호 의안(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인): 자기주식 취득의 건	취득가액 5,000억원	부결

자료: 삼성물산, 한화투자증권 리서치센터

[그림1] 삼성물산 주가 추이



자료: Quantiwise, 한화투자증권 리서치센터

▶Comment

공동보유 또는 의결권 위임으로 주주제안 지분율 요건을 충족해 주주제안 안건을 상정하더라도, 대주주 측과 대결해 주주제안 안건을 가결시키는 것은 계란으로 바위치기처럼 느껴질 수 있다. 그러나 일반주주들이 연합하여 기업가치 제고 목적의 주주제안을 했다는 사실만으로도, 해당 기업의 저평가 상태를 시장에 환기시키거나, 기업의 주주환원 확대를 자극하는 계기가 될 수 있다고 생각한다.

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 11 월 12 일)

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 근거해 작성하였으며, 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영했습니다. 본인은 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (엄수진)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.